

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3097/2530

นาย กิมเหลียง หรือ กิมเลียง แซ่หย่อง
หรือ

โจทก์

ร้ ตน วงศ์ วิจิตร

โจทก์

นาย ทรง ยศ สิ้น พ รม มา กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 227, มาตรา 232, มาตรา 234

ศาลชั้นต้นตรวจอุทธรณ์โจทก์ และสั่งให้แก้ไขข้อผิดพลาดภายใน 7 วัน แต่โจทก์ไม่ดำเนินการภายในกำหนด จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์โจทก์ เป็นคำสั่งปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์ตามป.วิ.พ. มาตรา 232 ผู้อุทธรณ์จะต้องอุทธรณ์คำสั่งไปยังศาลอุทธรณ์ภายในกำหนด 10 วัน ตามมาตรา 234.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ลูกจ้างจำเลยที่ 2 กระทำการในทางหน้าที่จ้าง ขับรถยนต์ด้วยความประมาทเลินเล่อชนนายก่อ่ง แซ่หย่องสามีโจทก์ถึงแก่ความตายขอให้ใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์มิใช่ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายก่อ่งแซ่หย่อง จำเลยที่ 1 มิได้กระทำการในทางหน้าที่จ้าง ผู้ตายประมาทเลินเล่อ โจทก์ไม่เสียหายตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่ใช่ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของ นายก่อ แซ่หย่อง ผู้ตาย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นตรวจอุทธรณ์โจทก์แล้ว เห็นว่าทำอุทธรณ์ลงชื่อว่า ทนายจำเลยผู้อุทธรณ์ส่วนด้านหน้าเป็นโจทก์จึงขัดกันอยู่ ให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขข้อผิดพลาดภายใน 7 วันนับแต่วันมีคำสั่ง โจทก์ไม่ดำเนินการภายในกำหนด มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์โจทก์

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า อุทธรณ์คำสั่งมิได้ยื่นภายใน 10 วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 จึงไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามฎีกาของโจทก์ว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์เป็นคำสั่งไม่รับคำคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 โจทก์จึงฎีกาได้ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่มิมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 227 มาตรา 228 และมาตรา 247 นั้น เห็นว่าการที่ศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์ไปศาลอุทธรณ์ แม้จะเป็นเรื่องสั่งไม่รับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 เช่นคดีนี้ ก็เป็นคำสั่งปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 232ซึ่งผู้อุทธรณ์จะต้องอุทธรณ์คำสั่งไปยังศาลอุทธรณ์ภายในกำหนด 10 วันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 เมื่อโจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเกินกำหนดดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์จึงชอบแล้ว
ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พืพำกษำยีน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทร์ฟ่อง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้เริ่มต้นด้วยโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยฐานขับรถชนคนสามเ
โจทก์ตายโดยละเมิด ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าโจทก์มิใช่ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ
ผู้ตายให้ยกฟ้อง แม้ในที่สุดโจทก์จะแพ้คดีเพราะวิธีพิจารณาก็มีผลทำนองเดียวกันคือ
โจทก์ไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขความเสียหายที่เกิดกับสามี ตามหลักเรื่องละเมิด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 โจทก์จะต้องพิสูจน์ให้ปรากฏว่า
จำเลยผู้ก่อเหตุละเมิดไม่ว่าจะจงใจหรือประมาทจะต้องเป็นฝ่ายผิด (Fault) ด้วย จึง
จะรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง แต่ถ้าโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจำเลยผู้ก่อเหตุ
ละเมิดเป็นฝ่ายผิด(Fault) จำเลยก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ ตามหลักกฎหมาย commonlaw
มีหลักการเช่นกันผู้ก่อเหตุละเมิดจะต้องเป็นฝ่ายผิด (Fault) ด้วยจึงจะรับผิดชอบในทาง
แพ่ง ซึ่งจะต้องมีการนำคดีมาสู่ศาลเพื่อพิสูจน์ความผิด เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วใน
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด ก่อให้เกิดยานพาหนะต่าง ๆ อำนวย

ความสะดวกราบรื่นมากมาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ รถไฟ ในแต่ละปีอุบัติเหตุทางถนนเหล่านี้ได้คร่าชีวิตมนุษย์ไปเป็นจำนวนมาก ถ้าไม่ถึงตายก็พิการไปตลอดชีวิต คิดเป็นค่าเสียหายมหาศาล หลักกฎหมายแพ่งเรื่องละเมิดจะยังคงให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนผู้ประสบภัยอันตรายจากอุบัติเหตุเพียงไรเป็นเรื่องน่าคิดในสภาพสังคมปัจจุบันสมควรที่จะนำหลัก No-Fault Compensation มาใช้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทั้งหลาย โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าอุบัติเหตุที่เกิดจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ ซึ่งพิจารณาแต่เพียงว่าความเสียหายเกิดจากการกระทำของใครผู้นั้นต้องชดเชยหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องแก้กฎหมายบังคับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะต้องเอาประกันภัย (Compulsory insurance) เพื่อบุคคลภายนอก ความจริงหลักการ No-Fault Compensation ได้มีการนำมาใช้ในกฎหมายแรงงานในเรื่องเงินทดแทน เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการทำงานให้นายจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายเงินทดแทนให้ทั้ง ๆ ที่มีใช้ความผิดของนายจ้าง หลักการนี้จึงมีใช้อยู่ในวงจำกัด น่าจะนำไปใช้กับความเสียหายที่เกิดจากรถยนต์รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ และรถไฟ ด้วย เพื่อเป็นหลักประกันสวัสดิภาพแก่ประชาชนอย่างแท้จริง. วัชรินทร์ปัจเจกวิญญูสกุล.